

MICHAEL J. SANDEL

Adalet

27 sayfalık görselleştirilmiş geniş özet



16 özgün bölüm gravürü · Gündelik örnekler
Ana fikirler · Eleştiriler · Akılda kalan sahneler

Özgün eserin yerini tutmayan açıklamalı okuma rehberi

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu rehberin pusulası

Kontrolden çıkan tren beş kişiye gidiyor; makası çevirirsen bir kişi ölecek. Sayı hesabı kolay gibi görünür. Fakat o kişiyi köprüden itmeniz gerektiğinde neden eliniz durur? Sandel adalet teorilerini tam bu rahatsız edici farkların içine sokar.



Bu kitap nasıl okunmalı?

Tren makasından fırtına sonrası fiyatlara, özgür piyasadan liyakat ve yurttaşlığa kadar gerçek ikilemlerle 'doğru olan nedir?' sorusunu canlı bir meydan tartışmasına çeviren felsefe kitabı.

Kitap tek doğru teori ilan etmez; fayda, özgürlük ve erdem yaklaşımlarını somut olaylarda birbirine çarpıtır. En verimli okuma, ilk sezginizi savunmak kadar aynı ilkenin başka olayda sizi nereye götürdüğünü izlemektir.

Bu rehber, Michael J. Sandel tarafından kurulan düşünce yolunu gündelik sahneler, tarihsel bağlam, güçlü örnekler ve önemli itirazlarla birlikte izler.

KULLANIM ÖNERİSİ

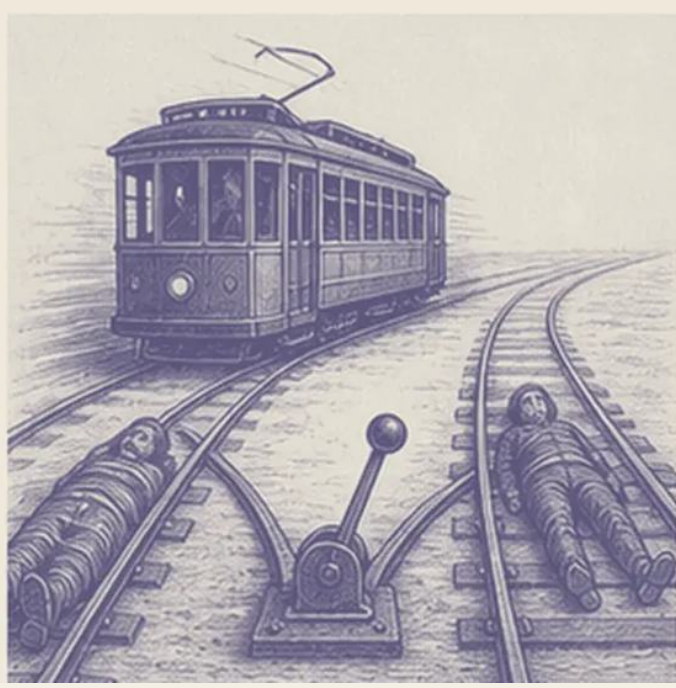
Bir oturuşta bitirmek zorunda değilsiniz; her gravür bir sonraki durak için hafıza kancasıdır.

YOL HARİTASI

21 durakta kitabın bütünü

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 01 | Bu kitap nasıl okunmalı? | 12 | Liyakat ve şans |
| 02 | Tren makası neden rahatsız eder? | 13 | Olumlu ayrımcılık neyi düzeltir? |
| 03 | En çok mutluluk | 14 | Aristoteles: adalet amaç ister |
| 04 | Fırtına sonrası pahalı su | 15 | Eşcinsel evlilik tartışması |
| 05 | Kendinin sahibi olmak | 16 | Tarafsız devlet mümkün mü? |
| 06 | Gönüllü sözleşme her zaman adil mi? | 17 | Ortak iyilik ve yurttaşlık |
| 07 | Orduyu parayla kurmak | 18 | Kitabın en kolay yanlış anlaşılacağı yer |
| 08 | Taşıyıcı annelik ve satılan şey | 19 | Kitap hakkında süren tartışma |
| 09 | Kant: insan araç değildir | 20 | Bugünkü hayata taşınan üç soru |
| 10 | Özgürlük istediğini yapmak değildir | 21 | Bir cümlede kitabın özü |
| 11 | Rawls ve cehalet perdesi | | |

Tren makası neden rahatsız eder?



Makas probleminde beş kişiyi kurtarmak için bir kişiye yön vermek çoğu kişiye kabul edilebilir gelir; adamı köprüden itmek ise aynı sayı hesabına rağmen daha kötü görünür. Niyet, araç ve kişiye dokunmak sezgiyi değiştirir.

Hastanede beş hastayı kurtarmak için sağlıklı ziyaretçinin organlarını almak sayı bakımından kazançtır, ama onu araç olarak kullanır.

Düşünce deneyleri gerçek hayatın belirsizliğini temizler; bu yapaylık ilkeyi görünür kılar ama tek başına politika kararı vermez.

Bir kararın sonucuyla birlikte kimi yalnız araç hâline getirdiğini ve zararın amaç mı yan etki mi olduğunu sorun.

En çok mutluluk



Faydacılık doğru eylemi toplam mutluluğu artıran eylem olarak tanımlar. Her kişinin hazzı eşit hesaba girer ve sonuçlar ahlaki tartışmanın merkezine gelir.

Belediye sınırlı bütçeyle az kullanılan pahalı havuz yerine binlerce çocuğa aşı yaparsa toplam yarar güçlü gerekçe sunar.

Mutlulukları ölçmek zordur; azınlığın temel hakkı çoğunluğun küçük keyfine feda edilebilir. Sayı, kişinin dokunulmazlığını tek başına korumaz.

Kamu kararında toplam faydayı hesaplayın ama kabul edilemez zarar ve hak sınırını ayrıca yazın.

İKİNCİ KISIM · FAYDA

04. DURAK

Fırtına sonrası pahalı su



Afet sonrası fiyatların yükselmesi arzı artırabilir ve kıt malı isteyene yöneltebilir; aynı zamanda çaresizliği kazanca çevirdiği için öfke yaratır. Piyasa verimi ile yurttaşlık erdemi çatışır.

Kasırga sonrası jeneratörü beş katına satan kişi yeni mal getirme teşviki sunar, fakat evi su altında kalmış aile pazarlığa özgürce giremez.

Fiyat sınırı da malın bölgeye gelmesini azaltabilir. Adil politika teşvik, acil yardım ve sömürü sınırını birlikte kurmalıdır.

Bir alışverişte 'razı oldu' demeden önce kişinin gerçek alternatif ve aciliyetini sorun.

ÜÇÜNCÜ KISIM · ÖZGÜRLÜK

05. DURAK

Kendinin sahibi olmak



Özgürlükçü yaklaşım kişinin bedeni ve emeği üzerinde kendine ait olduğunu, devletin rızaya dayalı alışverişe az karışması gerektiğini savunur. Vergi bile zorla emek alma gibi görülebilir.

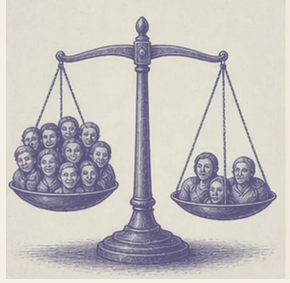
Bir saat çalışıp kazandığınız paranın bir kısmı alınırsa çalışma sürenizin o bölümünü başkası için zorla harcadığınız ileri sürülebilir.

Mülkiyet ve yetenek toplumsal altyapı, miras ve şansla oluşur. Tam kendine sahiplik yoksulun çaresizlik içindeki sözleşmesini özgür sayabilir.

Bir özgürlük iddiasında yalnız müdahaleyi değil başlangıç kaynakları ve çıkış seçeneklerini de karşılaştırın.

OKUMA EŞİĞİ 1 / 3

İlk bağlantılar artık görünür



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Tren makası neden rahatsız eder?
- En çok mutluluk
- Fırtına sonrası pahalı su
- Kendinin sahibi olmak

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Gönüllü sözleşme her zaman adil mi?
- Orduyu parayla kurmak
- Taşıyıcı annelik ve satılan şey
- Kant: insan araç değildir

Bağlantı sorusu: “Tren makası neden rahatsız eder?” ile “Kendinin sahibi olmak” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Gönüllü sözleşme her zaman adil mi?” bu yolu nasıl değiştirebilir?

ÜÇÜNCÜ KISIM · ÖZGÜRLÜK

06. DURAK

Gönüllü sözleşme her zaman adil mi?



İki tarafın rızası önemli olsa da bilgi ve güç eşitsizliği sözleşmeyi adil yapmayabilir. İnsan çaresizlikten seçtiğinde biçimsel özgürlük gerçek seçenek yoksulluğunu gizler.

Borç içindeki kişi böbreğini satmayı kabul ederse imza vardır; fakat borcu olmayanın reddedebildiği teklif onun için zorunluluk olabilir.

İnsanların koruma adına kendi kararından tamamen mahrum bırakılması da küçümseyicidir. Düzenleme zarar sınırı ve özerklik arasında denge ister.

Bir sözleşmede 'evet' kelimesinin yanında tarafların bilgi, pazarlık gücü ve hayır deme maliyetini inceleyin.

Orduyu parayla kurmak



Zorunlu askerlik, gönüllü profesyonel ordu ve paralı asker modelleri özgürlük ile yurttaşlık görevi arasındaki farkı açar. Piyasa hizmeti satın alabilir ama ortak yük duygusunu değiştirebilir. Zengin kişi tehlikeli görevi yoksulun üstlenmesini ücretle satın aldığında sözleşme gönüllü olabilir; savaşın vatandaşlar arasında dağılımı yine eşitsizdir.

Profesyonellik beceri ve gönüllülük sağlar; ortak hizmet romantizmi zorlamayı ve askerî şiddeti görünmez kılabilir.

Bir kamusal görevin ücretli işe çevrilmesinin yalnız verimini değil ortak sorumluluk ve eşitlik duygusunu nasıl etkilediğini sorun.

Taşıyıcı annelik ve satılan şey



Taşıyıcı annelik sözleşmeleri beden, çocuk, bakım ve rızanın piyasada nasıl değerlendirileceğini tartışır. Sorun yalnız baskı değil bazı şeylerin para karşılığı sunulduğunda anlamının değişmesidir.

Bir çocuğun taşınmasını hizmet sözleşmesi saymak kadının emeğini tanıyabilir; teslim maddeleri gebelik ilişkisini ürün üretimine benzetebilir.

Yasaklamak kadınların seçimini ve gelirini kısıtlayabilir; serbest bırakmak sömürüyü büyütebilir. Koşul, sağlık güvencesi ve vazgeçme hakkı önemlidir. Bu sınır, kitabı değersizleştirmez.

Bir piyasa tartışmasında sömürü sorusunun yanına satın almanın ilişkinin anlamını değiştirip değiştirmediğini ekleyin.

Kant: insan araç değildir



Kantçı ahlak insanı akıl sahibi, kendi amacı olan varlık olarak görür. Eylemin değeri yalnız iyi sonuçtan değil kişiye saygı ve herkes için geçerli olabilecek ilkeden gelir.

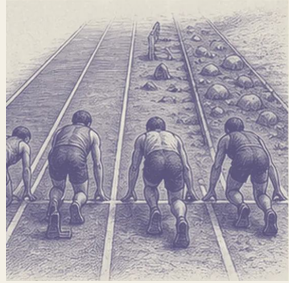
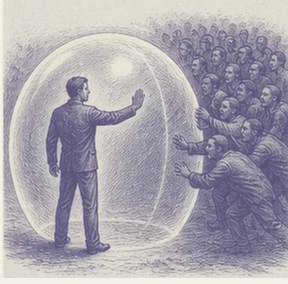
Müşteriye yalnız yakalanmamak için doğru söyleyen satıcı güvenilir davranır ama dürüstlüğü araç olarak kullanır. İlke, çıkar değiştiğinde de geçerli olmalıdır.

Ödev dili duygu ve ilişkiyi küçümseyebilir; ayrıca hangi ilkenin gerçekten evrenselleştirileceği tartışmalıdır.

Bir davranış kuralınızın herkes yaptığında sürdürülebilir olup olmadığını ve karşınızdakini yalnız araç yapıp yapmadığını sorun.

OKUMA EŞİĞİ 2 / 3

Ayrıntılardan büyük resme



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Gönüllü sözleşme her zaman adil mi?
- Orduyu parayla kurmak
- Taşıyıcı annelik ve satılan şey
- Kant: insan araç değildir

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Özgürlük istediğini yapmak değildir
- Rawls ve cehalet perdesi
- Liyakat ve şans
- Olumlu ayrımcılık neyi düzeltir?

Bağlantı sorusu: “Gönüllü sözleşme her zaman adil mi?” ile “Kant: insan araç değildir” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Özgürlük istediğini yapmak değildir” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Özgürlük istediğini yapmak değildir



Kant için arzunun peşinden gitmek her zaman özgürlük değildir; arzu bizi yönetebilir. Özgürlük, aklın kendine koyduğu ve herkes için geçerli görebileceği yasaya göre hareket etmektir.

Gece sürekli ekrana bakan kişi 'istediğimi yapıyorum' der ama alışkanlık onu çekiyorsa davranış kendi seçtiği uzun vadeli ilkeye uymayabilir.

Aklın arzudan tamamen bağımsız olduğu fikri psikolojik olarak tartışmalıdır. Duygu ahlaki algının düşmanı değil parçası olabilir.

Bir isteği özgürlük diye adlandırmadan önce onun seçtiğiniz hayat planına mı, anlık dürtüye mi hizmet ettiğini düşünün.

Rawls ve cehalet perdesi



Rawls adalet ilkelerini toplumdaki yerimizi bilmeden seçmeyi önerir. Zengin mi yoksul mu, sağlıklı mı engelli mi olacağımızı bilmezsek en kötü konum için daha güvenli kurallar kurarız.

Yeni oyunun puan dağılımını belirlerken hangi oyuncu olacağınızı bilmiyorsanız bir kişiye bütün avantajı vermek risklidir.

Perde gerçek tarih ve kimliği soyutlayarak bazı somut adaletsizlikleri görünmez kılabilir. Yine de tarafsızlık için güçlü araçtır.

Bir politika kararında en az seçeneğe sahip kişi olabileceğinizi varsayıp kabul edip etmeyeceğinizi sorun.

Liyakat ve şans



Yetenek, aile ve piyasanın hangi beceriye değer verdiği büyük ölçüde şanstır. Çaba önemlidir ama ödülün tamamını ahlaki hak etmişlik diye görmek başarısız kişiyi aşağılayabilir.

İyi şarkı söyleme yeteneği başka çağda az gelir getirirken bugünkü medya düzeninde servet yaratabilir. Yeteneğin fiyatı kişinin seçimi değildir.

Şansı vurgulamak sorumluluk ve emeği tamamen silmemelidir. Ama başarıya minnet ve ortaklık duygusu ekleyebilir.

Başarınızda emeğinizin yanında seçmediğiniz beden, aile, zaman ve kurum katkısını listeleyin.

Olumlu ayrımcılık neyi düzeltir?



Üniversite kabulünde ırk veya toplumsal dezavantajı dikkate almak geçmiş ayrımı düzeltme, çeşitlilik ve kurumun toplumsal amacıyla savunulur. Bireysel hak ile ortak amaç çatışabilir.

Aynı sınav puanına ulaşan iki öğrenciden biri zengin okulda, diğeri kaynak yoksunu mahallede çalışmışsa sayı aynı çabayı anlatmayabilir.

Grup kategorileri bireyi stereotipe sıkıştırabilir ve politikanın yükünü tek kişiye bindirebilir. Açık amaç ve sürekli değerlendirme gerekir.

Bir seçme sisteminde ölçütün gerçekten aranan yeteneği mi, mevcut ayrıcalığa erişimi mi ölçtüğünü sorun.

OKUMA EŞİĞİ 3 / 3

Son sorulara yaklaşıırken



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Özgürlük istediğini yapmak değildir
- Rawls ve cehalet perdesi
- Liyakat ve şans
- Olumlu ayrımcılık neyi düzeltir?

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Aristoteles: adalet amaç ister
- Eşcinsel evlilik tartışması
- Tarafsız devlet mümkün mü?
- Ortak iyilik ve yurttaşlık

Bağlantı sorusu: “Özgürlük istediğini yapmak değildir” ile “Olumlu ayrımcılık neyi düzeltir?” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Aristoteles: adalet amaç ister” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Aristoteles: adalet amaç ister



Aristoteles'e göre bir şeyi adil dağıtmak için o kurumun amacını bilmek gerekir. En iyi flüt onu en iyi çalana verilirse müziğin amacı gerçekleşir; dağıtım aynı zamanda hangi erdemi onurlandırıldığımızı söyler.

Belediye stadını en çok para verene mi, en iyi sporcuya mı, halka mı açmalı? Cevap stadın hangi amaç için var olduğunu belirlemeye bağlıdır.

Kurumun tek amacı olmayabilir ve amacı güçlüler tanımlayabilir. 'Doğal rol' dili dışlamayı meşrulaştırabilir.

Bir kaynak tartışmasında kimin hak ettiğinden önce kurumun ortak amacını ve o amacı kimin belirlediğini sorun.

Eşcinsel evlilik tartışması



Evlilik tartışması devletin tarafsız kalamayacağını gösterir; yasa evliliğin üreme, bağlılık veya iki yetişkinin eşit tanınması gibi hangi amaca sahip olduğunu seçer.

Devlet yalnız sözleşme yaptığını söylese bile miras, ad ve törenle hangi ilişkiye kamusal saygı verdiğini belirler.

Ahlaki tartışma herkesin hakkını eşit korumalı; çoğunluk geleneği azınlığın onurunu tek başına sınırlayamaz.

Bir yasa tartışmasında gizli kurum tanımını açığa çıkarın: bu kurum ne için var ve tanım kimi dışarıda bırakıyor?

Tarafsız devlet mümkün mü?



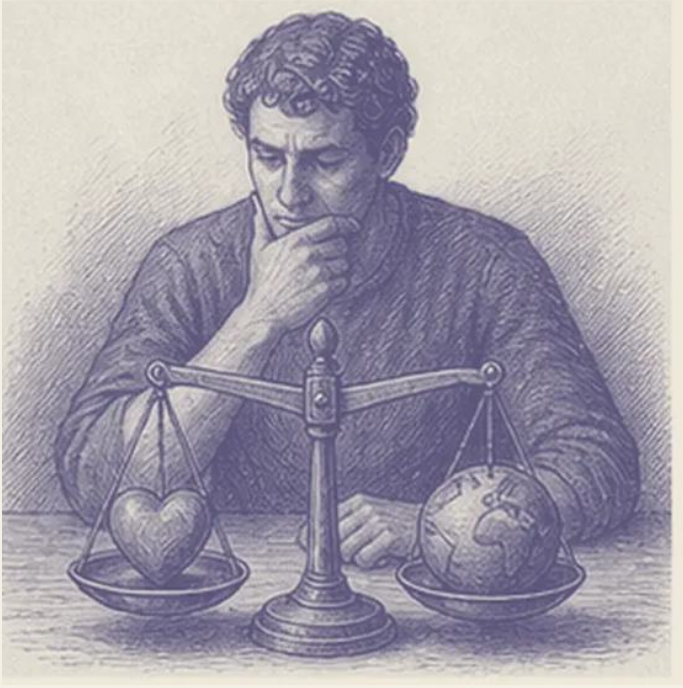
Sandel iyi hayat hakkında tamamen tarafsız devlet fikrine kuşkuyla bakar. Vergi, eğitim, evlilik ve kamusal anma kararları hangi değerleri taşıdığımızı zaten gösterir.

Okul yalnız matematik öğretirken bile rekabet mi işbirliği mi, itaat mi tartışma mı teşvik ettiğine göre yurttaşlık anlayışı kurar.

Ortak iyiyi devletin tanımlaması çoğunluğun azınlığa hayat biçimi dayatmasına dönüşebilir. Hak sınırları vazgeçilmezdir. Bu sınır, kitabı değersizleştirmez.

Bir kamu politikasında tarafsız görünen kuralın hangi insan ve toplum idealini ödüllendirdiğini sorun.

Ortak iyilik ve yurttaşlık



Adalet yalnız gelir ve hak dağıtımı değil birlikte hangi toplumu kurduğumuz sorusudur. Ortak kurumlarda farklı sınıfların karşılaşması, kamusal hizmet ve demokratik tartışma yurttaşlık erdemini besler.

Zengin özel park, özel okul ve özel güvenliğe çekilince ortak parkın bozulması onu az etkiler; ortak dünya sınıflara ayrılır.

Ortaklık adına zorunlu tek kültür yaratmak tehlikelidir. Kamusal alan farklı hayatların eşit sözle karşılaşmasına dayanmalıdır.

Bir hizmetin yalnız tüketici seçeneği değil farklı insanların ortak deneyim ve sorumluluk alanı olup olmadığını düşünün.

SON DURAKLAR · SINIRLAR

18. DURAK

Kitabın en kolay yanlış anlaşılacağı yer

Sandel tek bir adalet formülü vermez veya bireysel hakları ortak iyilik adına silmez. Teorilerin somut olaylarda neyi gördüğünü ve neyi kaçırdığını karşılaştırır; okuru kaçınılmaz ahlaki tartışmadan kaçmamaya çağırır.

Adalet tek cümlelik bir parola gibi kullanıldığında, yazarın örnekler arasında kurduğu neden zinciri kaybolur.

Michael J. Sandel ile verimli tartışma böyle başlar.

SON DURAKLAR · TARTIŞMA

19. DURAK

Kitap hakkında süren tartışma

Harvard derslerinden gelişen kitap felsefeyi canlı kamusal ikilemlerle anlatmasıyla dünya çapında etkili olmuştur. Sandel'in ortak iyi ve erdem vurgusunun çoğunlukçuluğa açılma riski, piyasa eleştirisinin sınırı ve örneklerin basitleştirici gücü tartışılır.

Adalet için yapılan itirazların bir bölümü kullanılan kanıta, bir bölümü kavramların genişliğine, bir bölümü de yazarın görmediği insan deneyimlerine yönelir.

Adalet için en adil tutum iki uçtan da kaçınmaktır: Kitabı yalnız ünü yüzünden dokunulmaz saymamak ve bazı ayrıntıları eskidi diye açtığı bütün soruları değersizleştirmemek.

SON DURAKLAR · BUGÜN

20. DURAK

Bugünkü hayata taşınan üç soru

Kararım toplam faydayı mı, kişinin hakkını mı, özgürlüğü mü, kurumun amacını mı öne çıkarıyor? Rıza gerçek alternatif altında mı verildi? Ortak iyiyi savunurken azınlığın eşit onurunu nasıl koruyorum?

Bu sorular Adalet için hazırlanmış küçük bir kontrol listesi değil, gündelik hayatı daha dikkatli görmek için bir mercektir.

Adalet üzerine cevapların hemen gelmemesi bir eksiklik değildir.

SON DURAKLAR · ÖZ**21. DURAK****Bir cümlede kitabın özü**

Adalet tek sayı hesabı veya tarafsız kural değildir; sonuç, özgürlük, insan onuru, fırsat, kurumların amacı ve birlikte nasıl bir toplum olmak istediğimiz arasındaki açık ve gerekçeli tartışmadır.

Akılda kalacak son görüntü, tren makası, fiyat etiketi, cehalet perdesi ve kamusal meydanın tek bir çok kollu adalet terazisinde buluşmasıdır.

Adalet adlı özgün eseri okumak, burada özetlenen yolun ayrıntılarını, ritmini ve yazarın kendi sesini görmenin tek yoludur.

KAYNAKLAR VE KAPSAM

Neye dayandık, nerede durduk?

- [1] Michael Sandel - Justice
<https://www.justiceharvard.org/>
- [2] Harvard University - Michael Sandel
<https://scholar.harvard.edu/sandel/home>
- [3] Farrar, Straus and Giroux - Justice
<https://us.macmillan.com/books/9780374532505/justice/>

TELİF VE SORUMLULUK NOTU

Bu çalışma eğitim ve araştırma amacıyla hazırlanmış özgün bir özet ve yorum rehberidir. Kitabın cümlelerini yeniden üretmez ve özgün eserin yerini tutmaz. Sağlık ve psikoloji başlıkları genel bilgi verir; tanı, tedavi veya kişiye özel profesyonel öneri değildir.

SON CÜMLE

Adalet adlı özgün eseri okumak, burada özetlenen yolun ayrıntılarını, ritmini ve yazarın kendi sesini görmenin tek yoludur.